

8 国家と正当性（1）

2026度春学期 社会学理論B1
担当：佐藤成基

1

「正当化」の能力

- ティリーの議論（前回，前々回）

「戦争が国家をつくる」：

「軍事革命」と戦争コストの増大→強力な統治能力をもつ君主に
淘汰→領域国家の形成（常備軍，徴税制度，官僚制，直接統治）
→暴力行使と資源の強制的徴発を独占的に行う国家の能力

・・「軍事・財政モデル」（国家形成論の有力な学説）

→国家の基盤としての物理的強制力（暴力）（physical force）

2

「正当化」の能力

- 物理的強制力は服従しなかった場合の制裁への恐怖による服従を強制→領域内の秩序の維持
- …「リアリスト的」（ホッブスの）な国家理解
- しかし「力」への恐怖だけでは永続的な統治は可能なのか？
⇒統治を「正当である（legitimate）」とみなすことによる服従
→統治が「正当である」と認めさせる力
= 国家の「正当化（legitimation）」の能力（「1 国家とは何か」参照）

3

国家の能力（capacity）（復習）

- 国家を特徴づける 3 つの能力

国家の 3 つの能力	
1：暴力を独占的に行使する能力	軍隊、警察、監獄（戦争や治安の維持を行う）
2：資源を徴収し、再配分する能力	徴税による資源の徴収とそれを用いた財政（国家が目指す目的の財源を用いる）
3：1、2の能力を正当なものとして承認させる能力（「正当化」の能力）	正当性（国民や諸外国がその国家を「正当」なものとして認める）（法律に従う、「国民のため」「公益のため」という名目）

（共有された）主観的に思われた「意味」に関わる

4

「正当性」の概念（ヴェーバー）

- 「支配の正当性」（マックス・ヴェーバー）＝支配されている人が支配を「正当」とであると認めている状態

→支配が永続的に安定するためには、「利害の一致」や「単なる習慣」だけでなく、その「正当性への信念」が共有されていることが求められる

「支配は、純粋に利害状況によって、すなわち、服従者の側の利害得失の目的合理的考量によって生み出されることもある。あるいはまた、単なる「慣習」によって習い性となった行為に対する無反省な慣れによって生み出されることもある。あるいは、支配は純粋に情緒的に、被支配者の単なる個人的な好みによって基礎づけられていることもある。しかしながら、このような基礎だけに基づいている支配は、比較的不安定なものであろう。むしろ支配は、支配者と被支配者とにおいて正しさの根拠、つまり支配の「正当性」の根拠によって、内面的に支えられるのが常であり、この正当性の信念を動揺させるときは、重大な結果が生じるのが常である」（『支配の社会学』）

5

「自己正当化」への要求

「あらゆる力、いな、あらゆる生活チャンス一般が、自己正当化の要求を持つものである。（中略）ごく簡単な観察をただけでも、二人の人間の運命や境遇が、例えば健康・経済状態・社会的地位、そのほかいかなる点に関してであれ任意の点で、顕著な対照を成している場合、この相違が「偶然的」理由から生まれたことがいかに歴然としていようとも、恵まれた境遇にある方の者は、自己に有利なこの対照を「正当」なものとみなし、自己の状態を自分の「功績によって得た」ものと考え、相手方の状態をなんらか「自業自得」のものとみなしたいという要求を、禁じえないものである。」（『支配の社会学』）

- 国家の支配（統治）も、単に「力が強いから」というだけでなく、より高次の次元で、その「力」が「正当なもの」である理由（reason）示すことが要求される

6

国家の正当性の根拠は？

- ヴェーバーの議論に基づくと、近代国家は合理的・合法的支配
→その正当性の根拠は「合法的」であること？

- 国家とヤクザから考える

	国家	ヤクザ
	領土	「シマ」
暴力・強制力の行使	軍隊, 銃（警察）	腕力, 銃, 刃物, etc.,
資源の徴発	税金	みかじめ料
正当性	合法性	「極道」のルール（ex. 「仁義」）？

- 国家は「合法的」、ヤクザは「非合法的」……でよいのか？

7

国家とヤクザ（マフィア）

「組織化された犯罪としての国家」（ティリー）

- 国家は領土内住民から税金を徴収し、彼らの生活を保護する ↔ ヤクザは「シマ」（縄張り）から「みかじめ料」を徴収し、その地域の安全を守る
⇒ 「マフィアも国家も、保護という同じ商品を扱っている。したがって両者はライバルとみなさなければならない」（ピーター・B・E・ヒル）

ピーター・ヒルはイギリス人の社会学者。詳細な経歴は不明。

Peter B. E. Hell, *The Japanese Mafia: Yakuza, Law, and the State* (2003) [ピーター・B・E・ヒル『ジャパニーズ・マフィア ―ヤクザと法と国家』 (2007)]



8

マフィアの発生

「非公式の保護サービス市場の独占をもくろむ集団」

- 組織犯罪（マフィア）が発生するパターン（ヒル）

①不法市場の存在（司法権が及ばない→司法の保護が受けられない）→取引の安全を提供する組織としてのマフィア

…例）禁酒法時代のアメリカのマフィア

②発展の遅れにより国家圏が保護を提供できない場合に保護を提供する組織

フランシス・コッポラ監督『ゴッド・ファーザー Part 2』を参照

…例）シチリアのマフィア（「封建社会からの以降は経済取引を大幅に増加させたものの、こうした商取引から生じるトラブルを解決する効果的なメカニズムを提供することに〔国家が〕失敗した」）、日本のヤクザ

国家の「機能的代替」としての役割

9

マフィアの発生

「マフィアに共通する中心的性格は、国家の提供する保護へのアクセスを否定された人たちや、国家が提供してくれないタイプの保護を求める人たちに、そうしたサービスを提供することである。マフィアのこの役割は、社会の他の部分との関係、特に国家との関係を複雑であいまいにする。」（ヒル）

- 日本のヤクザ

…大正～昭和時代の港湾労働者の管理（山口組）、戦後の闇市の管理、競馬場・競艇場の管理

深作欣二監督『仁義なき戦い』を参照

「警察権力だけでは、治安が維持できなかった。…ここに自治秩序維持のための民間暴力装置として、それぞれの地域に分権的にヤクザが生まれた。」（宮崎学『ヤクザと日本人—近代と無頼』）

* 相互補完的關係？ （「反共抜刀隊」の案→左翼運動の統制）

1960年安保闘争の時代→「反米」共産主義勢力の鎮圧（法務大臣の案）

10

国家とヤクザ（マフィア）（１）

- 国家とヤクザはどこが違うのか？
 - 国家は「合法的」，ヤクザは「非合法的」
 - … 国家は法律に従っているが，ヤクザは「掟」や「親分の命令」に従っていること
- たしかにその通り→ ヤクザは非合法的な活動（賭博，麻薬など）を主に「保護」している→ しかし，賭博や麻薬が合法化されたらどうなるのか
 - 「合法」か「非合法」かは国家が決定する（立法手続きを通じて）
 - 「国家が合法的なのは，国家がそう決めたから」という循環論法へ

11

国家とヤクザ（マフィア）（２）

- なぜ国家の命令（法律）は「正当」で，ヤクザの親分の命令は「正当」でないのか？
 - ⇒ 国家の「正当性」の根拠は何か
 - 「私的」「恣意的」でなく「公平無私」「中立的」とみなされていること→ 「公共性」
 - 例）なぜ犯罪被害に遭うと警察に行くのか→ 「中立公平」に捜査してくれるだろうと，考えるから
- 国家の正当性→ 国家は「公共的」とあるという認識（思い込み）を生み出す力（＝「正当化」の能力）

12

「象徴暴力」の概念

ピエール・ブルデュー (1930-2002)
…フランスの社会学者。『ディスタンク
ション』『国家貴族』等著作多数。



- ピエール・ブルデューの「**象徴暴力** (violence symbolique; symbolic violence)」概念

…ある状態を「正当」なものと認めさせる (思い込ませる) 力

→ 人々の世界観・世界認識を作り変える力

⇔ 物理的暴力 (physical violence)

「象徴的」と「物理的」
の対比

- 象徴暴力の行使→人々がある支配の状態を「正当なもの」(「当たり前なもの」「当然のもの」と認識するように (=問題しないように) なる

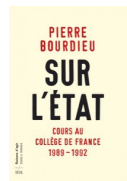
⇨ 暴力への恐怖から強制されて服従するのではなく、「当然のもの」
として自ら服従する→ 国家の永続的な統治

13

ブルデューの国家論

- 「国家精神の担い手たち ―官僚界の成立と構造―」『実践理性 行動の理論について』 (1996)
- 「国王の家から国家理性へ ―官僚制界の生成についてのひとつのモデル」L.ヴァカン編『国家の神秘 ブルデューと民主主義の政治』 (2005, 初出は1997)
- 『パスカルの省察』 (1997)
- *Sur L'État: Cours au Collège de France 1989-1992* [国家について ―コレージュ・ド・フランス講義録] (2012)

…晩年の1990年代に国家論を展開したが決定的な著作はない



14

国家の力の「象徴的次元」

- 「武器の力やカネの力のような剥き出しの力の上に成り立っている場合でも、支配は常に象徴的次元を持っている。そして、服従の行為「=支配」は、世界のすべての物事に、とくに社会的構造に適用することができる認知構造を利用する、認識と承認の行為である。」

→ブルデューのティリー批判：「国家支配の象徴的次元については完全に沈黙している」

- 象徴暴力→国家の「恣意性」を認識させず、それを「公共的」と承認させる 認識・評価図式の利用

- 「見方／分け方（“vision/division”）の原理」

15

「力は力として、そのものずばりの、正当化を伴わない、有無をいわさぬ恣意的な暴力として自己を主張することはできない。支配は承認を獲得することに成功して（これは支配の原理の恣意性を認知できないということに他ならないが）を獲得することに成功してはじめて持続的に維持されることは経験的な事実である。言い換えれば、力は正当化されること、したがって承認され、尊重され、称揚され、重視されることを欲する。しかし、[恣意的に]行使することを断念するという条件においてのみ、正当化されるいくらかのチャンスを持ちうるのである。それゆえ力（物理的力であれ、経済的力であれ）を根拠とする力は、力に依存しているという疑いをかけることのできない力からしかその正当化を期待することができない。」（『パスカルの省察』）

→「恣意性」が認知されない、疑いなく「公平中立」とみなされる方法によって正当化が可能となる（…「誤認」に基づく承認

⇒「象徴暴力」の行使

ex) 「法による」という方法

16

ブルデューの国家の定義

• 物理的および象徴的暴力の両面から定義

「国家とは、一定の領域とそこに住む住民の全体に対して物理的および象徴的な暴力の正当なる行使の独占を実効性をもって要求する未知数（X）である」（「国家精神の担い手たち」より）

「未知数（X）」という語は、国家を「集団」として実体化しないための工夫。ブルデューは国家をさまざまな力が交錯する「闘争の場」と考えるの「場」と考える

ヴェーバーの定義の追加修正

←「国家とは、ある一定の領域内で正当な物理的暴力の正当なる行使の独占を実効性を持って要求する人間共同体である」

17

今回の例題

- 1) 「支配の正当性」とは何か。
- 2) 国家とヤクザの「正当性」を比較せよ
- 3) ピエール・ブルデューの「象徴暴力」の概念と国家の正当性の関係について説明せよ。

18